

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5575/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด นครนายก
นาย ธง ชัย ชื่นอารมย์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

ป.พ.พ. มาตรา 1299, มาตรา 1300, มาตรา 1336

ป.วิ.พ. มาตรา 138

จำเลยเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน แม้ต่อมาศาลจะพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยยกที่ดินให้ว. ครึ่งหนึ่งโดยใส่ชื่อว. เป็นเจ้าของรวมในโฉนด แต่เมื่อยังไม่มีจดทะเบียนใส่ชื่อ ว. เป็นเจ้าของรวมว. ก็ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ดินยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยเพียงผู้เดียว การที่จำเลยโอนที่ดินทั้งหมดให้ ถ. จึงไม่เป็นความผิดฐานยกยอก.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 352 จำคุก 1 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
โฉนดเลขที่ 4528 เพียงผู้เดียว การที่จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับ
นางวิมลโดยตกลงจะยกกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 4528 ให้แก่นางวิมลครึ่งหนึ่ง
ด้วยการใส่ชื่อนางวิมลเป็นเจ้าของรวมในโฉนดที่ดินนั้น แม้ศาลพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความคดีถึงที่สุด ก็มีผลเพียงว่าหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ นางวิมลมีสิทธิร้องขอให้บังคับคดีได้โดยไม่ต้องฟ้องคดี
ใหม่ สำหรับสิทธิที่มีต่อบุคคลภายนอก นางวิมลมีฐานะเป็นผู้จดทะเบียนสิทธิได้ก่อน
เท่านั้น หากทำให้นางวิมลได้รับกรรมสิทธิ์ครึ่งหนึ่งในที่ดินโดยไม่ต้องดำเนินการจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ ปรากฏว่าขณะที่จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนด
เลขที่ 4528 ให้นางสาวถวิลนั้น นางวิมลยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนจึง
ไม่ใช่เจ้าของที่ดินดังกล่าว ที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยเพียงผู้เดียว
การกระทำของจำเลยจึงไม่ใช่เป็นการเบียดบังทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย
ไม่มีความผิดฐานยกยอกตามฟ้อง

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักษรายุธ-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ